

業務委託契約書

株式会社あおぞら製作所(以下「甲」という)と、テックブリッジ合同会社(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する業務に関し、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲が乙に対して委託する甲の販売管理システム(以下「対象システム」という)の保守・運用業務について、その内容、条件および甲乙間の権利義務関係を定めることを目的とする。

第2条(委託業務)

1. 甲は乙に対し、次の各号に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
 - (1) 対象システムの稼働監視および定期点検業務
 - (2) 対象システムの障害発生時の原因調査、復旧対応および再発防止策の提案
 - (3) 対象システムに関する甲からの問い合わせへの対応
 - (4) セキュリティパッチおよびマイナーバージョンアップの適用
 - (5) 月次の稼働報告書の作成および提出
2. 本業務の詳細な仕様、作業範囲およびサービスレベルは、別紙1「業務仕様書」に定めるとおりとする。
3. 別紙1に定めのない作業が必要となった場合の取り扱いは、その都度甲乙協議のうえ、書面により定める。

第3条(業務の遂行)

1. 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行しなければならない。
2. 乙は、本業務の遂行にあたり、関係法令および甲が別途提示する情報セキュリティに関する規程を遵守するものとする。

3. 本業務は準委任契約とし、乙は業務の完成についての責任を負わないが、本業務の履行の割合に応じた善管注意義務を負う。

第4条(業務責任者および業務従事者)

1. 乙は、本業務の遂行に先立ち、業務責任者を選任し、書面により甲に通知する。業務責任者を変更する場合も同様とする。
2. 業務責任者は、本業務の進捗管理、品質管理および甲との連絡調整にあたる。
3. 乙は、本業務に従事する者(以下「業務従事者」という)に対し、本契約に定める乙の義務と同等の義務を遵守させるものとし、業務従事者の行為について一切の責任を負う。
4. 甲は、業務従事者が本業務の遂行に不相当と認められる相当の理由がある場合には、乙に対しその交代を求めることができる。

第5条(再委託)

1. 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合に限り、本業務の一部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託することができる。
2. 乙は、再委託先に対し、本契約に定める乙の義務と同等の義務を負わせるものとし、再委託先の行為について、自己の行為と同様の責任を負う。

第6条(委託料)

1. 甲は乙に対し、本業務の対価として月額金330,000円(うち消費税等30,000円)を支払う。
2. 委託料の内訳は、別紙2「委託料内訳書」に定めるとおりとする。
3. 1か月に満たない期間の委託料は、当該月の暦日数による日割計算(1円未満切捨て)により算出する。

第7条(支払方法)

1. 乙は、当月末日締めで委託料を計算し、翌月第5営業日までに甲に請求書を発行する。
2. 甲は、請求書受領後、翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により委託料を支払う。振込手数料は甲の負担とする。
3. 甲が支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。

第8条(経費の負担)

本業務の遂行に要する費用は、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙の負担とする。ただし、甲の要請により乙が甲の事業所以外の場所へ出張する場合の交通費および宿泊費は、甲乙協議のうえ甲が実費を負担する。

第9条(報告)

1. 乙は、毎月10日までに、前月分の本業務の実施状況を記載した月次報告書を甲に提出する。
2. 乙は、対象システムに重大な障害が発生したときは、前項の報告とは別に、直ちにその状況を甲に報告し、復旧後速やかに障害報告書を提出する。
3. 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し本業務の遂行状況について随時報告を求めることができる。

第10条(資料等の提供および管理)

1. 甲は、本業務の遂行に必要な資料、機器、ソフトウェアその他の物品(以下「資料等」という)を、乙に無償で提供または貸与する。
2. 乙は、資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、本業務の目的以外に使用してはならない。
3. 乙は、本契約が終了したとき、または甲の請求があったときは、資料等を速やかに甲に返還する。

第11条(知的財産権)

1. 本業務の遂行の過程で乙が作成した報告書、ドキュメントその他の成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、委託料の完済をもって乙から甲に移転する。ただし、乙が本契約締結前から保有していた著作物およびこれに類する汎用的な著作物の著作権は、乙に留保される。
2. 乙は、甲および甲の指定する第三者に対し、成果物に関する著作者人格権を行使しない。

第12条(契約期間)

本契約の有効期間は、2026年4月1日から2027年3月31日までとする。ただし、期間満了の1か月前までにいずれの当事者からも書面による申し出がないときは、本契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第13条(中途解約)

甲または乙は、3か月前までに書面により相手方に通知することにより、本契約を解約することができる。

第14条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 - (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
 - (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
 - (5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
4. 甲および乙は、法令または裁判所、監督官庁の命令により秘密情報の開示を要求された場合には、速やかに相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
5. 甲および乙は、本契約が終了したとき、または相手方の請求があったときは、秘密情報を記録した媒体を相手方の指示に従い返還または廃棄しなければならない。
6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。

第15条(個人情報の保護)

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から取り扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう)について、同法その他関係法令

およびガイドラインを遵守し、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2. 甲および乙は、個人情報を本契約の目的の範囲を超えて取り扱ってはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に提供してはならない。
3. 甲および乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに相手方に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

第16条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 - (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていと認められる関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第17条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第18条(損害賠償)

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。
2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、甲が乙に支払った直近12か月分の委託料の総額を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. いかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害および付随的損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、賠償の対象に含まれないものとする。

第19条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行その他当事者の責めに帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りでない。

第20条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
 - (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
 - (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
 - (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 - (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - (5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
 - (6) その他資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約の履行が困難と認められる相当の理由があるとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。

3. 前二項の解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第21条(期限の利益の喪失)

甲または乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わなければならない。

第22条(従業員等の引抜き禁止)

甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に関連する業務に従事した相手方の役員または従業員に対し、直接または間接を問わず、雇用の勧誘、引抜きその他これらに類する行為をしてはならない。

第23条(輸出関連法令の遵守)

甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供された技術情報、ソフトウェアその他の情報を輸出(非居住者への提供を含む)する場合には、外国為替及び外国貿易法その他日本の輸出関連法令、ならびに適用のある外国の輸出関連法令を遵守し、必要な政府認可を自己の責任と費用負担において取得するものとする。

第24条(契約締結の方式)

1. 本契約は、書面への記名押印に代えて、甲乙が合意した電子契約サービスを利用した電磁的記録および電子署名の方法により締結することができる。
2. 前項の方法により本契約を締結した場合、当該電磁的記録をもって本契約の原本とみなし、本契約書中の「書面」には電磁的記録を、「記名押印」には電子署名を、それぞれ含むものと読み替える。

第25条(通知)

1. 本契約に基づく相手方に対する通知は、書面の交付、郵送または電子メールの送信により行うものとする。
2. 甲および乙は、商号、代表者、所在地、連絡先その他本契約に関する重要な事項に変更があったときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

第26条(存続条項)

本契約の終了後といえども、秘密保持、個人情報保護、損害賠償、権利義務の譲渡禁止、準拠法および合意管轄に関する条項ならびにその性質上存続すべき条項は、なお有効に存続するものとする。

第27条(完全合意)

本契約は、本契約の目的事項に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた書面または口頭による一切の合意、表明および了解に優先する。本契約の変更は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければ効力を生じない。

第28条(準拠法および合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第29条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2026年3月16日

甲：東京都台東区上野三丁目8番2号

株式会社あおぞら製作所

代表取締役 青田 宗一

青田

乙：東京都渋谷区桜丘町15番7号

テックブリッジ合同会社

代表社員 橋本 みゆき

橋本

※ 本書面は契約書アブストラクターの動作確認用に作成した架空のサンプルです。実在の企業・人物・契約とは一切関係ありません。